

1501034-33.2021.8.26.0540

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... uma vez que já tem passagem por tráfico.

À luz da prova produzida, patente a prática, por ambos os acusados, do crime de tráfico, nos exatos termos da denúncia.

Materialidade e autoria foram bem comprovadas, nenhuma dúvida se tendo sobre a ocorrência do crime e a conduta de cada um.

Os policiais afirmam expressamente que, em operação, decidiram se deslocar até o local dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501034-33.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501034-33.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

VITOR SANTOS SOUZA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. VITOR SANTOS SOUZA, RAFAEL FERCONDINI e FERNANDO MORAES TEIXEIRA foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 07.05.2021, por volta das 12h20, na Av. Jean Lietaud, Rio Grande da Serra, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico, 393 porções de "crack" (73,61g), 145 porções de maconha (188,05g), 16 porções de "haxixe" (10,2g), 200 porções de cocaína (135,41g), 16 cilindros de "lança-perfume" (543ml) e 03 comprimidos de metanfetamina (4g). Prisão em flagrante de Vitor e Rafael convertida em preventiva (fls. 101/103). Oferecida em 20.05.2021, a denúncia foi aditada em 23.01.2021 (fls. 317/320). Os acusados foram notificados e apresentaram defesa preliminar (fls. 236/240, 346/355 e 387/390).

Ordem concedida no HC impetrado em favor do acusado Rafael a fim de substituir a sua prisão preventiva por internação para tratamento psiquiátrico (fls. 367/370). Denúncia e aditamento da denúncia recebidos em 04.08.2021, decretando-se, na mesma oportunidade, a prisão preventiva do acusado Fernando (fls. 371/372).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo ao fim interrogados os acusados.

Ainda em audiência, o feito foi desmembrado em relação a Rafael, em razão do deferimento, nesta oportunidade, da instauração de incidente visando à apuração da (in)sanidade mental do acusado ao tempo do crime.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação dos acusados, nos termos da denúncia. As Defesas de Vitor e Fernando, por sua vez, pediram a absolvição, ou, não sendo o caso, a fixação da pena em seu patamar mínimo, com substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. Inicialmente, não há que se falar em inépcia.

A denúncia preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato e as suas circunstâncias, a qualificação das partes, a classificação do crime e o rol das testemunhas, sendo certo que oportunizou aos acusados o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Saber se a imputação procede ou não é questão de mérito e assim será resolvida.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante dos acusados Vitor e Rafael (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), termos de depoimentos dos policiais (fls. 07/08), autos de exibição, apreensão e de constatação (fls. 19/20 e 60/63), laudos de exame químico-toxicológico, positivo para maconha, cocaína, tricloroetileno e anfetamina (fls. 224/227, 374/380 e 448/453), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os policiais civis Douglas Alfeu Farias Santos e Raul Rodriguez Fernandez de Lima disseram que estavam em operação no dia dos fatos e decidiram se deslocar até o local, ponto já conhecido de venda de drogas em Rio Grande da Serra. Chegaram sem ser notados, por uma trilha em meio ao mato, e avistaram os acusados, todos, sentados em um sofá, manipulando o que parecia ser entorpecente. Após breve campana, constaram que, de fato, era droga que os acusados separavam e contavam. Resolveram, então, abordá-los. Percebendo a aproximação dos agentes, um dos indivíduos, posteriormente identificado como Fernando, conseguiu se evadir, sendo preso somente no curso do processo. Os outros dois, Vitor e Rafael, foram imediatamente presos, nada dizendo, contudo, sobre as diversas porções de maconha, cocaína, "crack", "lança-perfume" e anfetamina apreendidas. Por fim, em relação ao acusado Fernando, embora preso somente a posterior, reconhecem-no sem sombra de dúvidas como o indivíduo que conseguiu se evadir no momento da abordagem.

Os acusados foram interrogados.

Vitor confessou. Disse que, de fato, estava traficando no local, onde, inclusive, já havia sido preso traficando cerca de um mês antes. Rafael e Fernando estavam ali apenas para comprar drogas.

Fernando, por sua vez, negou as acusações. Disse que é usuário e estava no local para comprar droga quando os policiais chegaram. Correio por medo de ser preso, uma vez que já tem passagem por tráfico.

À luz da prova produzida, patente a prática, por ambos os acusados, do crime de tráfico, nos exatos termos da denúncia.

Materialidade e autoria foram bem comprovadas, nenhuma dúvida se tendo sobre a ocorrência do crime e a conduta de cada um.

Os policiais afirmam expressamente que, em operação, decidiram se deslocar até o local dos fatos, ponto já conhecido de venda de drogas em Rio Grande da Serra. Chegaram sem ser notados por uma trilha em meio ao mato e avistaram os acusados, todos, sentados em um sofá, manipulando o que parecia ser entorpecente. Após breve campana, constaram que, de fato, era droga que os acusados separavam e contavam.

Os acusados não foram surpreendidos na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quais sejam: "importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer".

É o que basta para a consumação, uma vez que, segundo os policiais, os acusados inequivocamente manipulavam as drogas, separando-as e contando-as, neste sofá, onde estavam sentados, em verdadeiro ato de preparação. Nada há que desabone o depoimento dos agentes da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição dos acusados, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoas por eles até então desconhecidas, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

Assim, de rigor a condenação dos três, por tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A palavra dos policiais é absolutamente segura no sentido de que, após breve campana, visualizaram os acusados separando e contando as porções de droga no local, o que afasta a tese de que estariam ali apenas como usuários.

No mais, eventual condição de usuário não afasta a de traficante.

A prova é certa e não deixa dúvidas de que praticado o crime do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo todos por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

1. VITOR SANTOS SOUZA

Na primeira fase: quantidade de droga negativa, já que apreendidas quase 800 porções de drogas - 393 porções de "crack" (73,61g), 145 porções de maconha (188,05g), 16 porções de "haxixe" (10,2g), 200 porções de cocaína (135,41g), 16 cilindros de "lança-perfume" (543ml) e 03 comprimidos de metanfetamina (4g); a natureza das drogas também é negativa, em vista do maior poder vulnerante da cocaína e do "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, em vista da FA e respectivas certidões, que registram passagem anterior do acusado, recente, por tráfico, além de antecedentes infracionais (fls. 71/72 e 453/455); motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; e comportamento da vítima inexistente. Fixo, portanto, a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, incide a atenuante da confissão, ficando a pena intermediária em 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, mais 660 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, mais 660 dias-multa.

No ponto, cumpre esclarecer que não há se falar em tráfico privilegiado.

Isso porque, pela expressiva quantidade de maconha, "haxixe", cocaína, "crack", "lança-perfume" e anfetamina apreendida (quase 800 porções, no total), bem como pelo local da prisão, ponto mais do que conhecido de venda de drogas em Rio Grande da Serra, é evidente que os acusados não atuavam sozinhos, seja porque associados naquele momento para a prática do tráfico, seja porque inimaginável a atuação autônoma no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integrem, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura crimínosa.

2. FERNANDO MORAES TEIXEIRA

Na primeira fase: quantidade de droga negativa, já que apreendidas quase 800 porções de drogas - 393 porções de "crack" (73,61g), 145 porções de maconha (188,05g), 16 porções de "haxixe" (10,2g), 200 porções de cocaína (135,41g), 16 cilindros de "lança-perfume" (543ml) e 03 comprimidos de metanfetamina (4g); a natureza das drogas também é negativa, em vista do maior poder vulnerante da cocaína e do "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, em vista da extensa FA e respectivas certidões (fls. 459/464); motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; e comportamento da vítima inexistente. Fixo, portanto, a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, fica a pena intermediária em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, fica a pena definitiva em 07

anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

No ponto, cumpre esclarecer que não há se falar em tráfico privilegiado.

Isso porque, pela expressiva quantidade de maconha, "haxixe", cocaína, "crack", "lança-perfume" e anfetamina apreendida (quase 800 porções, no total), bem como pelo local da prisão, ponto mais do que conhecido de venda de drogas em Rio Grande da Serra, é evidente que os acusados não atuavam sozinhos, seja porque associados naquele momento para a prática do tráfico, seja porque inimaginável a atuação autônoma no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, portanto, que integrem, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar os acusados como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando FERNANDO MORAES TEIXEIRA a 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa, e VITOR SANTOS SOUZA a 06 anos, 07 meses e 11 dias de reclusão, mais 660 dias-multa.

Dias-multa calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em virtude da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado para ambos os acusados como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a sua prisão preventiva se confirmaram com o encerramento da instrução. O crime é bastante grave, equiparado a hediondo, e, no caso de Fernando e Vitor, foi cometido por indivíduos cujas FA registram uma ou mais passagens por tráfico. Várias, ainda, foram as circunstâncias judiciais reconhecidas, com especial relevo para as de quantidade e de natureza das drogas, já que apreendidos com eles 393 porções de "crack" (73,61g), 145 porções de maconha (188,05g), 16 porções de "haxixe" (10,2g), 200 porções de cocaína (135,41g), 16 cilindros de "lança-perfume" (543ml) e 03 comprimidos de metanfetamina (4g).

Não bastasse isso, há que se considerar ainda a fuga de Fernando do local dos fatos no momento da abordagem e que Vitor havia acabado de ser colocado em liberdade provisória poucos meses antes de ser preso, novamente por tráfico, neste processo. Assim, absolutamente necessária a custódia cautelar para garantir a restauração e a manutenção da ordem pública e assegurar, ao fim, a aplicação da lei penal.

Expeça-se mandado de prisão.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão em favor dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA